

1500133-74.2022.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... condenando o acusado pelo crime de roubo na modalidade simples. Por outro lado, a Defesa pleiteou a desclassificação do crime de roubo para o previsto no artigo 345, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de roubo simples.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, em parte, visto que a autoria e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

1ª Vara

Rua São Sebastião , 779, Novo Horizonte-SP - cep 14960-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500133-74.2022.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-74.2022.8.26.0558

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061584/2022 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 23402676 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 219/22/714 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE, 2061584 - DEL.POL.PLANTÃO N. HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO ALBERTO MAGALHÃES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

CAIO ALBERTO MAGALHÃES, nome social KARINA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Consta na denúncia que o acusado, no dia 05 de março de 2022, por volta das 23 horas e 35 minutos, na Avenida David José Aschkar, nº 1394, Jardim Diogo Castilho,

nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o acusado, mediante concurso de agentes com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante violência à pessoa, coisa alheia móvel, consistente em um telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy J4, preto, com tela apresentando trincos, avaliado em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Marcos Eduardo Domingues (nome social: Maria Eduarda Domingues).

A denúncia foi recebida (fl. 91/92), o acusado foi citado (fl. 98) e ofereceu resposta à acusação (fls. 107/114). Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima, duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em suas alegações finais, a Promotor de Justiça pleiteou a parcial procedência da ação penal, condenando o acusado pelo crime de roubo na modalidade simples. Por outro lado, a Defesa pleiteou a desclassificação do crime de roubo para o previsto no artigo 345, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de roubo simples.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, em parte, visto que a autoria e a materialidade do roubo na modalidade simples (não houve provas de concurso de agentes) restaram devidamente comprovadas. Por outro lado, inexistem quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada através das investigações policiais procedidas, resultando nos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante (fl. 04); Termo de Depoimento (fls. 05/07); Termo de Declarações (fl. 08); Termo de Interrogatório (fls. 09); Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13) e Relatório Final (82/83).

A autoria também é indubitável.

A vítima Marcos Eduardo Domingues, nome social Maria Eduarda Domingues, em solo policial, declarou que é travesti há 06 anos e, na data dos fatos, saiu de sua cidade (Itajobi-SP) para vir trabalhar em Novo Horizonte, fazendo programas sexuais nas ruas, tendo chegado na cidade de Novo Horizonte por volta das 23h, na rotatória da Avenida da Saudade, ocasião em que ao colocar os pés na calçada já foi cercada pela indiciada Karina (nome social - travesti) e outra travesti que desconhece o nome ou qualificação, as quais, por não aceitarem concorrência naquele ponto, iniciaram agressões físicas com socos e chutes contra sua pessoa, vindo a indiciada Karina, durante as agressões perpetradas, a subtrair o celular da declarante (Samsung - com uma capinha protetora de cor "pink"), que alegou ter pago R\$ 1.500,00 nas "Casas Bahia". Mencionou que conhece a indiciada Karina apenas de vista em razão da atividade profissional desenvolvida. Nesse passo, correu até um posto de combustíveis nas adjacências e de lá pediu socorro, acionando a polícia militar e narrando o ocorrido. Alguns minutos depois, os militares compareceram até o posto de combustível com um celular da marca Samsung com capinha protetora idêntica a dela, tendo ela acessado com sua senha e constatado tratar-se de seu aparelho celular subtraído instantes antes, por Karina. Os militares lhe informaram que o celular foi encontrado na posse de Karina. Na Delegacia, reconheceu o celular apresentado pelos militares e o recebeu de volta. Por fim, esclareceu que não possui nenhuma dívida com Karina, sendo mentira que ela tenha subtraído seu celular para pagamento de dívidas, pois nada deve a Karina, tendo esta subtraído seu celular mediante violência física por motivos puramente maldosos. Em juízo, manteve a mesma versão, afirmando que conhecia Karina e a pessoa que estava com ela, Rochelli. Afirmou que foi agredida e que não devia dinheiro algum a ela. Esclareceu que das agressões restou lesionada no nariz. Por fim, relatou que o dinheiro exigido por Karina era pelo fato de ela ser de outra cidade e estar utilizando seu ponto para trabalho.

A testemunha Andarai Gonçalves, em solo policial, declarou que conhece Karina desde sua infância e, na data dos fatos, acompanhava o seu esposo durante a jornada de trabalho dele (motorista de Uber), tendo como passageira a indiciada Karina (nome social - travesti), e viu quando esta desceu do veículo e, em seguida, iniciou discussão com Maria Eduarda (nome social - travesti), observando uma briga entre as duas, não sabendo declinar quem deu início às agressões, tampouco os motivos. Não viu a subtração do celular. Em juízo, manteve a mesma versão, afirmando que a

vítima e o acusado são muito amigos. Disse que as agressões foram mútuas, mas que nenhuma das duas ficaram machucadas. Relatou que havia sim a questão da dívida. Por fim, esclareceu que só estavam as duas no local, mais ninguém, e que não viu a subtração do celular.

A testemunha e policial militar Wendel Piccolo Barbosa, em solo policial, declarou que estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro de farda, na VTR I30201, quando por volta das 23:30h foi acionado via COPOM para atendimento de roubo a transeunte, tendo sido indicada como autora do fato, na comunicação do COPOM, a indiciada Karina (nome social - travesti). Nesse passo, por já estar no bairro Santa Clara, visualizou Karina, instantes antes do chamado do COPOM, ocasião em que diligenciou nas adjacências em busca de localizar a indiciada. Localizou-a minutos depois com um celular idêntico ao da vítima, em suas mãos, mexendo como que tentando o desbloqueio de tela, mas sem conseguir. Ao ser indagada por ele acerca da origem do aparelho, Karina alegou ter ganhado de sua amiga "Duda". Ato contínuo, arrecadou o aparelho celular e diante do reconhecimento pela vítima (Maria Eduarda - nome social) de seu celular, bem como da agressora e roubadora (Karina - nome social), trouxe ambas até esta Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis. Em juízo, manteve a mesma versão.

Com efeito, a testemunha e policial militar Adilson Leandro Miron, em solo policial, apresentou versão semelhante à do seu colega de farda.

O acusado Caio Alberto Magalhães, nome social Karina Rocha, em solo policial, alegou ter subtraído o celular de Maria Eduarda (nome social) como forma de quitação de dívidas pretéritas. Em juízo, relatou que Maria Eduarda é sua amiga e sempre ficava em sua casa, vez que trabalhavam juntas. Devido a isso, pediu para a vítima lhe ajudar com as contas de casa, mas ela não lhe ajudou. Quando ficou sabendo que Maria Eduarda estava na cidade, foi até ela, momento em que começaram a discutir e começaram as agressões. Afirmou que pegou o celular da vítima e que ficaria com o aparelho até que Maria Eduarda lhe pagasse. Relatou que não se machucou e que deu um sono no nariz da vítima. Por fim, esclareceu que no local estavam apenas ela, Maria Eduarda, Andarai e o marido de Andarai.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a vítima e a acusada tiveram um desentendimento com relação a uma dívida. Enquanto Karina relatou que a dívida referia-se ao fato da vítima ter ficado em sua residência por um período e não ter realizado o pagamento de algumas contas da casa, Maria Eduarda relatou que a dívida seria para a utilização do ponto de prostituição.

Do mesmo modo é incontroverso que houve a subtração o aparelho celular da vítima, fato este confessado por Karina e corroborado pela versão dos policiais militares, os quais apreenderam a res na posse da ré.

A questão primordial do feito refere-se à tipificação legal da conduta delitiva. Prevê o preceito primário do artigo 345, caput, do Código Penal, ser crime: Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pela leitura do tipo penal, denota-se que para haver a configuração do crime, necessário que a pretensão seja legítima (elemento normativo do tipo), ao menos de acordo com a boa fé do agente.

Em outras palavras, embora a pretensão não seja legítima, ela deve ter a aparência de lícita para o agente, caso contrário, não será possível a subsunção do fato à norma.

Nesse ponto, a prova da legitimidade é ônus da defesa, in casu, deveria a acusada demonstrar que a dívida existente entre as duas era lícita ou ao menos aparentemente lícita (dívidas relativas à estadia da vítima em sua residência), o que nem de longe restou demonstrado nos autos.

Note-se que Karina relatou que a dívida referia-se ao fato de Maria Eduarda ter permanecido em sua residência em algumas ocasiões e não ter auxiliado no pagamento de algumas contas, contudo, tal fato não restou minimamente demonstrado nos autos.

A vítima, por sua vez, narrou que a dívida referia-se à utilização do ponto de prostituição, sendo cediço que Karina queria o pagamento pela utilização daquele espaço. A versão de Maria Eduarda é mais crível e condizente com a realidade dos fatos.

Portanto, não demonstrada a licitude da suposta dívida, e havendo indícios veementes de que o débito cobrado era claramente incabível e ilícito (o que retira, por completo, a boa fé da ré), absolutamente inviável a subsunção do fato ao preceito primário do tipo penal, previsto no artigo 345, caput, do Código Penal. Por outro lado, o crime de roubo na modalidade simples do absolutamente demonstrado. Como anteriormente ressaltado, não há nenhuma dúvida sobre a subtração do aparelho celular pela acusada, a qual, aliás, confessou tal fato. Também não há nenhuma dúvida sobre as agressões, inclusive, a ré também confirmou que desferiu um soco no nariz de Maria Eduarda.

A corroborar as provas produzidas pela acusação, os policiais militares foram enfáticos ao mencionarem que o aparelho celular pertencente à vítima foi encontrado em poder da ré.

Diante do exposto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado, afinal, após exercer a violência, desferindo um soco no nariz da vítima (fl. 23), Karina subtraiu o celular de Maria Eduarda.

APLICAÇÃO DA PENA.

1. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP), a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. 2. Na segunda fase da dosimetria inexistem circunstâncias judiciais agravantes ou atenuantes. 3. Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Presentes os requisitos objetivos (art. 44 do CP - réu primário, crime sem violência contra pessoa e pena aplicada não superior a 04 anos) e subjetivos (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade), a pena privativa de liberdade deve ser substituída por DUAS restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada superior a um ano).

A prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária revelam-se adequadas para, através da colaboração social, incentivar a obediência às normas e, assim, prevenir a prática de novos crimes.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR o acusado CAIO ALBERTO MAGALHÃES, nome social KARINA ROCHA, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto (artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do código penal).

Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, por igual período, e outra de prestação pecuniária a entidade pública ou privada, com destinação social, no importe de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 44 c/c art. 45, § 1º e art. 46 do Código Penal.

CONDENO-O, ainda, à pena de 10 dias-multa, observado seu valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP), corrigido a partir da execução.

Deixo de fixar o valor da indenização pelos danos causados (art. 387, IV do CPP), tendo em vista que a res furtiva foi recuperada. Ademais, considerando a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade simples, e levando-se em consideração o quantum de pena fixada bem com o regime de cumprimento inicial, entendo que não mais estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Destarte, concedo ao réu o direito de aguardar eventual recurso em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Custas do processo pelo acusado, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), porém, suspensa a exigibilidade (fl. 127).

Publique-se. Intimem-se.

Novo Horizonte, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA